

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4/2537

นาง จรัสศรี เล่าพิทักษ์ หรือตะสถิตย์

โจทก์

นางสาว นพรัตน์ รัตนการัญท์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 172

จำเลยทั้งสองเคยติดต่อซื้อบุหรี่ปริมาณมากจาก ณ. ซึ่งซื้อมาจากร้านสหกรณ์ใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาด ณ. เป็นลูกค้าซื้อบุหรี่ปริมาณเงินเชื่อประเภทขายส่งของร้านสหกรณ์
มานาน ในวันเกิดเหตุ จำเลยทั้งสองได้มอบเงินให้ ณ. ไปซื้อบุหรี่ปริมาณความหวังว่าจะ
ได้บุหรี่ปริมาณตามที่ขอซื้อเช่นเคย แต่ ณ. เป็นหนี้ค่าบุหรี่ปริมาณร้านสหกรณ์จำนวน
98,282.20 บาท โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานการเงินของสหกรณ์รับเงินจาก ณ. แล้ว
แทนที่จะมอบบุหรี่ปริมาณเงินที่มาขอซื้อ กลับนำเงินมาหักหนี้ที่ ณ.ค้างชำระอยู่
โดยเชื่อว่าเป็นเงินของ ณ. เอง เมื่อจำเลยทั้งสองไม่สามารถเรียกเงินคืนจาก ณ. ได้
จึงแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนอันเป็นเหตุว่า จำเลยที่ 1 กับ จ. ซึ่งได้รับมอบ
หมายจากจำเลยที่ 2 ได้นำเงินจำนวน 56,205 บาท และ 45,000 บาท ตามลำดับ มา
ซื้อบุหรี่ปริมาณจากร้านสหกรณ์ด้วยตนเองไม่เกี่ยวกับ ณ. โจทก์รับเงินแล้วไม่ส่งมอบ
บุหรี่ปริมาณตามที่ขอซื้อเป็นการฉ้อโกงจำเลยทั้งสองเพื่อบีบบังคับให้โจทก์คืนเงิน
เป็นเหตุให้โจทก์ถูกดำเนินคดีและต้องถูกควบคุมตัว ย่อมได้รับความเสียหาย จำเลย
ทั้งสองจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 173, 90, 91

ศาลชั้นต้นได้สำนวนฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 จำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 2,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองแจ้งความกล่าวหาโจทก์ฉ้อโกงต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยที่ 1 กับนายจำนงค์ เจริญ ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้นำเงินมาขอซื้อบุหรี่จากร้านสหกรณ์ราษฎร์ จำกัด และได้มอบเงินให้โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานการเงินแล้ว แต่โจทก์ก็นำเงินไปหักหนี้ของนายณรงค์ ลินสายควน ซึ่งเป็นหนี้ร้านสหกรณ์ฯ ค่าซื้อบุหรี่ซึ่งมีอยู่ก่อนเสีย จำเลยทั้งสองไม่ได้รับบุหรี่ตามจำนวนที่ต้องการ พนักงานสอบสวนไต่ถามแล้วให้โจทก์คืนเงินแก่จำเลยทั้งสอง โจทก์ไม่ยินยอม โจทก์ถูกควบคุมตัวดำเนินคดี แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง โจทก์จึง

ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองคดีนี้ ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์ นางพวงน้อย มุณีบังเกิด ผู้จัดการร้านสหกรณ์ฯ นางสาวรัชดา ภูริฉาย และนางสาวชุลีพร มาสเนตรลูกจ้างร้านสหกรณ์ฯ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2529 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา นายณรงค์ได้นำเงินที่ค้างชำระค่าบุหรี่ยามาจ่ายให้โจทก์เป็นเงิน 98,282.20 บาทตามสมุดลูกหนี้บุหรี่ยายส่งเอกสารหมายเลข จ.1 หน้า 80 สำเนาไปส่งยาสูบเอกสารหมายเลข จ.2 ฉบับที่ 48 และ จ.3 ฉบับที่ 3 โจทก์ได้ออกใบรับเงินขายสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.4 ฉบับที่ 29 เห็นว่า ร้านสหกรณ์ฯในส่วนภูมิภาคอยู่ในความควบคุมดูแลของสหกรณ์จังหวัดในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์ตามเอกสารหมายเลข จ.15 กรณีจึงเชื่อได้ว่า สมุดบัญชีลูกหนี้ ใบส่งยาสูบและใบรับเงินขายสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 ได้กระทำขึ้นถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า เมื่อจำเลยที่ 1 จ่ายเงิน 56,205 บาท เพื่อขอซื้อบุหรี่ยี่ 450 ห่อ และนายจำนงค์ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จ่ายเงิน 45,000 บาทเพื่อขอซื้อบุหรี่ยี่จำนวน 360 ห่อ ให้โจทก์แล้วโจทก์บอกว่านางพวงน้อยผู้จัดการไม่จ่ายบุหรี่ยี่ให้เพราะนำเงินทั้งสองจำนวนหักหนี้ของนายณรงค์ซึ่งค้างชำระค่าบุหรี่ยี่ร้านสหกรณ์ฯ นั้น เห็นว่าในวันที่ 27 ตุลาคม 2529 ถ้าหากนายณรงค์ไม่ได้ไปที่ร้านสหกรณ์ฯหรือนายณรงค์มิได้มอบหมายให้บุคคลใดนำเงินไปชำระหนี้ค่าบุหรี่ยี่และจำเลยที่ 1 กับนายจำนงค์ซึ่งอ้างว่าไม่รู้จักนายณรงค์มาก่อนโจทก์จะนำเงินที่บุคคลทั้งสองนำมาซื้อบุหรี่ยี่เจาะจงหักหนี้ของนายณรงค์ที่มีค้างร้านสหกรณ์ฯได้อย่างไร เพราะตามสมุดบัญชีลูกหนี้บุหรี่ยี่ขายส่งประจำปี 2529 เอกสารหมายเลข จ.1 ปรากฏว่ามีลูกค้ายี่ถึง 28 ราย จำเลยทั้งสองเคยให้การชั้นสอบสวนในฐานะผู้กล่าวหาโจทก์ฉ้อโกงตามเอกสารหมายเลข จ.13 และ จ.14 ตรงกันว่า จำเลยทั้งสองรู้จักนายณรงค์ นายณรงค์เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ฯ เคยส่งบุหรี่ยี่ไปขายให้จำเลยทั้งสอง ในข้อนี้นางจงกล ทอธราเมธาพยานโจทก์เบิกความว่า

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2529 พยานได้พบจำเลยที่ 1 ที่สถานีตำรวจและได้คุยกัน
จำเลยที่ 1 เล่าให้ฟังว่าเดิมนายณรงค์เคยเสนอขายบุหรืราคาถูกให้จำเลยที่ 1 จำเลย
ที่ 1 ไม่เชื่อจึงตามไปดูนายณรงค์ซื้อบุหรืจากร้านสหกรณ์ฯ และว่าเงิน 50,000 บาท ที่
นำมาซื้อบุหรืนั้นไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 คนเดียว แต่เป็นเงินของพ่อค้าหลายคนซึ่งอยู่
ในตำบลตันหยงมัส และว่านายณรงค์ขายบุหรืถูกกว่าร้านสหกรณ์ฯ เห็นว่า นางจงกล
รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด น่า
เชื่อว่านางจงกลเบิกความตรงไปตรงมาตามที่จำเลยที่ 1 เล่าให้ฟังจริง แสดงว่า เงินที่
นำมาซื้อบุหรืที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าเป็นของตนนั้นต้องมีนายณรงค์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยแต่ที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่าโจทก์กับนางพวงน้อยยอมรับว่าได้รับเงินค่าซื้อบุหรื
จากจำเลยที่ 1 และนายจำนงค์นั้นเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ แม้จำเลยจะมีร้อยตำรวจ
ตรีอาทิตย์เบิกความสนับสนุนก็ตาม แต่ก็มีได้มีการบันทึกและให้โจทก์กับนางพวง
น้อยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแต่อย่างใด และในวันที่ 30 ธันวาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่
จำเลยทั้งสองแจ้งความกล่าวหาโจทก์ฉ้อโกง โจทก์ได้ให้การต่อร้อยตำรวจตรีอาทิตย์
เกิดก่อนพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.8 ว่า นายณรงค์ได้นำเงินมา
จ่ายสองครั้งเป็นค่าบุหรืที่ค้างชำระรวม 98,282.20 บาท และในวันที่ 29 ตุลาคม
2529 ไม่มีผู้ใดมาขอซื้อบุหรืจากโจทก์เลยส่วนนางพวงน้อยให้การชั้นสอบสวนตาม
เอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 ว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านสหกรณ์ฯ ในชั้น
สอบสวนที่ร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บันทึกไว้ในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสาร
หมาย จ.5 และ จ.9 ระบุว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2529 ได้เชิญนายณรงค์มาสอบถาม
ข้อเท็จจริง นายณรงค์รับว่าเป็นหนี้ร้านสหกรณ์ฯ จริง แต่เงินที่จำเลยที่ 1 และนาย
จำนงค์นำไปขอซื้อบุหรืไม่ใช่เงินของนายณรงค์ ขอให้ร้านสหกรณ์ฯ คืนเงินแก่ผู้แจ้ง
แต่ร้อยตำรวจตรีอาทิตย์ไม่ได้สอบถามและบันทึกว่าในวันที่ 27 เดือนนั้น นายณรงค์
ได้ไปที่ร้านสหกรณ์หรือไม่และไปเพื่ออะไร ชั้นสอบสวนร้อยตำรวจตรีอาทิตย์ไม่ได้
ตัวนายณรงค์มาสอบสวนเป็นพยานอย่างมีเงื่อนไข ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิก

ความของนางพวงน้อยพยานโจทก์ว่าพยานได้รับเงินจำนวน 98,282.20 บาท จากโจทก์แล้วได้นำเข้าบัญชีของร้านสหกรณ์ฯ ต่อมาประมาณ 10 นาที นายณรงค์เข้ามาซื้อบุหรี่ในวงเงิน 100,000 บาท แต่บุหรี่เหลือในร้านฯ คิดเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท นายณรงค์ไม่เอาและได้ออกจากร้านสหกรณ์ฯ ไป แสดงให้เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้รับเงินที่นายณรงค์มาขอซื้อบุหรี่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะนายณรงค์เป็นหนี้ค่าบุหรี่มาก่อนเป็นจำนวนสูงถึง 98,282.20 บาท โจทก์จึงได้นำเงินมาหักหนี้เก่าที่ค้างชำระให้เสร็จไปก่อน แต่นายณรงค์พูดความจริงไม่ได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ของตน จึงชวนขวายที่จะซื้อบุหรี่เงินเชื่อตามจำนวนที่ได้รับเงินมาจากจำเลยทั้งสองแต่บุหรี่เหลือในร้านสหกรณ์ฯ ไม่เพียงพอ นายณรงค์จึงผิดหวังกลับไปศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งสองเคยติดต่อซื้อบุหรี่จำนวนมากจากนายณรงค์ซึ่งซื้อจากร้านสหกรณ์ฯ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดนายณรงค์เป็นลูกค้าซื้อบุหรี่เงินเชื่อประเภทขายส่งของร้านสหกรณ์ฯ แห่งนี้มานาน ในวันเกิดเหตุมูลคดีนี้จำเลยทั้งสองได้มอบเงินให้นายณรงค์ไปซื้อบุหรี่ด้วยความหวังว่าจะได้บุหรี่ตามจำนวนที่ขอซื้อเช่นเคย จำเลยที่ 1 และนายจำนงค์คงรอรับบุหรี่อยู่แต่นายณรงค์เป็นหนี้ค่าบุหรี่ร้านสหกรณ์ฯ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2529 เป็นเงินถึง 98,282.20 บาท โจทก์รับเงินจากนายณรงค์แล้ว แทนที่จะมอบบุหรี่ตามจำนวนเงินที่มาขอซื้อโจทก์กลับนำเงินมาหักหนี้ที่นายณรงค์ค้างชำระอยู่ โดยเชื่อว่าเป็นเงินของนายณรงค์เอง นายณรงค์จึงผิดหวังที่ไม่ได้บุหรี่เพื่อนำมามอบให้จำเลยทั้งสองตามต้องการ เมื่อจำเลยทั้งสองไม่สามารถเรียกเงินคืนจากนายณรงค์ได้จึงได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 5 และ 7 อันเป็นเท็จ ว่า จำเลยที่ 1 กับนายจำนงค์ซึ่งได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ได้นำเงิน 56,205 บาท และ 45,000 บาท ตามลำดับ มาขอซื้อบุหรี่จากร้านสหกรณ์ฯ ด้วยตนเองไม่เกี่ยวกับนายณรงค์ โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานการเงินของร้านสหกรณ์ฯ รับเงินแล้วไม่ส่งมอบบุหรี่ตามจำนวนที่ขอซื้อเป็นการฉ้อโกงจำเลยทั้งสองเพื่อบีบบังคับให้โจทก์คืนเงินเป็นเหตุให้โจทก์ถูกดำเนินคดีและต้องถูกควบคุมตัวยอมได้รับความเสีย

หาย จำเลยทั้งสองย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 ที่ศาล
อุทธรณ์ ภาค 3พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมภาพ โชติกวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>